

1517584-35.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212359/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

26567577 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON MARTINS TOSTA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle -1032/2022

ROBSON MARTINS TOSTA, está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1517584-35.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517584-35.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212359/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

26567577 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON MARTINS TOSTA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle -1032/2022

ROBSON MARTINS TOSTA, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 52-56 segundo a qual "[...] Consta dos

inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de agosto de 2022, por volta das 16h40, na Rua Luar do Sertão, nº 38, Chácara Santa Maria, nesta cidade e comarca da capital, ROBSON MARTINS TOSTA, qualificado a fls. 10, trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 70 eppendorfs contendo 23,9g (vinte e três gramas e nove decigramas) de cocaína; 27 invólucros plásticos contendo 57,34g (cinquenta e sete gramas e trinta e quatro centigramas) de tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecido como maconha; 71 pedras contendo 13,6g (treze gramas e seis decigramas) de cocaína na forma de crack, além de 7 frascos plásticos contendo 6,94g (seis gramas e noventa e quatro centigramas) de tetrahidrocannabinol (THC) na forma de haxixe, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13, laudo de constatação de fls. 23/26, e exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado. Segundo o apurado, na data acima descrita, o denunciado foi até a viela situada no local dos fatos trazendo consigo em uma pequena bolsa, a qual ocultou atrás de um portão, as substâncias entorpecentes acima descritas, todas fracionadas e embaladas em invólucros próprios para venda, a fim de comercializar esses entorpecentes. Policiais civis encontravam-se pelo local dos fatos para averiguar denúncia de tráfico, ocasião em que visualizaram o denunciado entregando algo a um indivíduo desconhecido, em atitude típica de venda de drogas. Este indivíduo, ao avistar os policiais, empreendeu fuga, tomando rumo incerto, sendo que apenas ROBSON fora abordado. Após busca pessoal, foi encontrado em poder do denunciado um telefone celular e a quantia de R\$ 37,00 (trinta e sete reais) em espécie, enquanto que atrás de um portão metálico próximo a ele foram encontradas as substâncias entorpecentes. Indagado pelos policiais, o indiciado admitiu que estava comercializando entorpecentes. Preso em flagrante, o indiciado foi conduzido ao distrito policial, quedando-se silente em seu interrogatório (fls. 09). Considerando a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias em que se deu a abordagem, resta evidente que as drogas eram destinadas à comercialização. [...]."

A materialidade delitiva consta no auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudos periciais de fls. 23-26, 79-81 e 82-84.

Recebida a denúncia em 14/10/2022 (fls. 112-113). O réu foi citado em sede a audiência de 20/10/2022.

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura convicção de que fora o réu surpreendido trazendo consigo, para fins de espúria mercancia, 70 eppendorfs contendo 23,9g (vinte e três gramas e nove decigramas) de cocaína; 27 invólucros plásticos contendo 57,34g (cinquenta e sete gramas e trinta e quatro centigramas) de tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecido como maconha; 71 pedras contendo 13,6g (treze gramas e seis decigramas) de cocaína na forma de crack, além de 7 frascos plásticos contendo 6,94g (seis gramas e noventa e quatro centigramas) de tetrahidrocannabinol (THC) na forma de haxixe.

Nesse sentido, os policiais civis Reinaldo Andreolli e Rogério Pedrassoli relataram ao longo da instrução criminal que na data do fato deliberaram pela incursão em local conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas, mais precisamente, uma viela na qual se posta um portão com acesso a inúmeras casas, ali instalado para dificultar incursões policiais e apreensão de drogas, como uma espécie de barreira. Nesse local, os depoente visualizaram o réu na companhia de terceira pessoa e trocavam algo entre si, até o momento em que visualizaram a aproximação policial, passando a fugir um deles, permanecendo o réu e, assim, detido. Submetido a busca pessoal, nada com ele fora encontrado e, atrás do portão no qual estava o réu, as testemunhas encontraram um bolsa contendo as drogas mencionadas na denúncia, um aparelho celular e dinheiro. Ao serem encontradas as drogas, o réu admitiu que ali praticasse o tráfico de drogas.

O réu, por sua vez, ao ser interrogado neste juízo, negou envolvimento com as drogas, senão, que estivesse ali para adquirir três pedras de crack, pelas quais

tivesse dado em pagamento, duas notas de vinte reais, para que lhe fosse cobrado o valor de quinze reais, sendo o valor unitário de cada porção, cinco reais. Diz que o valor apreendido correspondia ao troco que recebera e um pouco mais que trouxesse com ele. Admitiu que se calou em sede policial.

Esse é o contexto da prova oral e que, analisado em conjunto à materialidade delitiva apurada, presta-se à convicção de que é mendaz a escusa, encontrado o valor em dinheiro na bolsa na qual as drogas estavam dispostas à venda. Chama atenção a deliberada escolha pelo silêncio que fez na fase policial, admitindo o réu em juízo que, simplesmente, se calara naquela fase. A opção não se mostra compatível ao inconformismo do homem que se vê detido nas circunstâncias que alegou em juízo, procrastinando sua versão apenas para se valer do direito ao silêncio. Portanto, agia a ré com pleno conhecimento da ilicitude de sua ação, praticando-a, deliberadamente.

Os depoimentos policiais devem ser acolhidos com cautela, impondo-se ao juiz se ater ao atributo do ato administrativo que é a presunção de veracidade relativa, quando desconstituídos por segura demonstração de desvio de finalidade, com punição severa aos autores. Mas, na presente causa, as provas não se inclinam a desacreditá-los.

Autoria, materialidade e culpabilidade, portanto, incontestes diante do contexto probatório objeto da análise acima.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno ROBSON MARTINS TOSTA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.434/06 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal.

O réu não ostenta antecedentes criminais, viável se reconhecer o crime na forma privilegiada (artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06), não se descartando a possibilidade de que tivesse sido cooptada apenas para a atividade na qual fora surpreendida, diante da ausência de outras circunstâncias de seu envolvimento.

Assim, reduz-se a pena retro de fração de 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão e 168 dias multa no piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes:- 1) prestação de serviços à comunidade e, 2) recolhimento de pecúnia em benefício de entidade assistencial, a serem especificadas as prestações em sede de Execução Penal.

Declaro o perdimento do valor apreendido, produto do crime – R\$37,00 - em favor da União, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06. Oficie-se para a vinda de respectiva guia de depósito judicial, caso não conste o envio.

Com o trânsito em julgado, oficie-se.

Oficie-se para incineração das drogas.

Expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de outubro de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA